

Manifestação Técnica — PLC nº 102/2026

Ofício: CVL nº 1268/2026 | **Órgão:** SMDE — Subsecretaria de Desenvolvimento Econômico | **Data:** maio de 2026

Em resposta ao Ofício CVL nº 1268/2026, esta Subsecretaria manifesta-se sobre o PLC nº 102/2026, de autoria do Vereador Marcio Ribeiro, que dispõe sobre manutenção preventiva, auditoria técnica independente anual, seguro obrigatório e transparência das condições de segurança em shopping centers no Município do Rio de Janeiro. A posição desta Secretaria é de **nada a opor** ao projeto.

O PLC estrutura quatro pilares normativos: manutenção preventiva periódica obrigatória; auditoria técnica independente anual com laudo acessível aos órgãos municipais; seguro obrigatório de incêndio e danos estruturais nas áreas comuns; e publicidade ativa do AVCB, com responsabilidade solidária entre proprietário, administradora e titular do alvará. A competência municipal está fundada no art. 30, I, da CF/1988 (BRASIL. "Constituição Federal", Senado Federal, 1988).

Shopping centers brasileiros recebem 476 milhões de visitantes por mês e empregam mais de 1 milhão de trabalhadores (ABRASCE. "Censo Brasileiro de Shopping Centers 2024/2025", Abrasce, 2025). Episódios como o incêndio no Shopping Tijuca (jan. 2026, 2 mortos) e a explosão no Osasco Plaza (1996, 42 mortos) evidenciam os riscos de lacunas na manutenção e irregularidades no AVCB (CNN BRASIL. "Shopping Tijuca: 5 pessoas são indiciadas", CNN Brasil, 2026). O PLC preenche essas lacunas ao institucionalizar auditoria anual e seguro obrigatório.

O projeto converge com padrões internacionais consolidados: a NFPA 101 exige manutenção documentada e inspeção anual em *mercantile occupancies*, referencial que reflete 13.600 incêndios anuais em malls norte-americanos, com US\$ 604 milhões em danos (NFPA. "Structure Fires in Stores and Other Mercantile Properties", NFPA Research, 2023). O ODS 11.7 da Agenda 2030 compromete os signatários a garantir acesso universal a espaços urbanos seguros até 2030 (ONU. "Goal 11", UN/DESA, 2015).

Registram-se duas ressalvas sem caráter obstativo: o Art. 1º não define porte mínimo de incidência, lacuna que a regulamentação deverá suprir; e o Art. 3º não fixa prazo para regularização após não-conformidade auditada, devendo o decreto regulamentador estabelecer cronograma proporcional à gravidade. Ante o exposto, posiciona-se em **nada a opor** ao PLC nº 102/2026, ressalvados os ajustes regulamentares indicados.